

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1135/2535

นางวินัส เสนาะเกียรติ

โจทก์

นางบัวศรี เดชภูมิ

จำเลย

นางวินัส เสนาะเกียรติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา เนื่องจากจำเลยให้บุคคลอื่น เช่าบ้านพิพาทและ
ทำความเสียหายแก่บ้านพิพาท โจทก์ อาจได้รับ ความเสียหายมาก โปรดเร่งรัดการ
พิจารณาคดีด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านเลขที่
315 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้องกับ
บ้านดังกล่าวอีก กับให้ จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 300 บาท นับแต่วัน
ฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้าน ดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 145) และได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกาตามคำสั่งคำร้องที่ 206/2535

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 152)

คำสั่ง

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

จะได้พิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

(สวัสดิ์ โชติพานิช-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ